

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПОДПИСКЕ

Сервис «Позвони Гребенюку»

УТВЕРЖДЕНО **ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РАЗБОРЫ»**

ОГРН 1267700189195, ИНН 9727131651

Дата утверждения: «__» _____ 2026 года

Место утверждения: г. Москва

Настоящий документ представляет собой публичное предложение (оферту) **Общества с ограниченной ответственностью «РАЗБОРЫ»** заключить договор на оказание платных услуг по подписке на изложенных ниже условиях.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

1.1. В целях настоящего документа нижеприведённые термины используются в следующем значении:

Исполнитель – ООО «РАЗБОРЫ», ОГРН 1267700189195, ИНН 9727131651, КПП 772701001, юридический адрес: _____, расчётный счёт 40702810538720046923 в ПАО Сбербанк, БИК 044525225, корреспондентский счёт 30101810400000000225, электронная почта: support@pozvonigrebenuku.ru, часы работы службы поддержки: с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. по московскому времени, ежедневно за исключением праздничных и выходных дней.

Оферта – настоящий документ «Публичная оферта на оказание платных услуг по подписке», размещённый в сети «Интернет» по адресам: <https://pozvonigrebenuku.ru/> / [@grebenuk_call_bot](#).

Сервис – программно-аппаратный комплекс Исполнителя «Позвони Гребенюку», обеспечивающий Пользователю возможность голосового взаимодействия с программным голосовым агентом Исполнителя в режиме телефонного разговора, получение по итогам разговора PDF-отчёта (саммари) и прототипа документа «Декларация», а также сохранение контекста между разговорами.

Голосовой Агент – программный компонент Сервиса, использующий технологии искусственного интеллекта (автоматическое распознавание речи, обработку естественного языка большой языковой моделью, синтез речи) и отвечающий синтезированным голосом, имитирующим речь Михаила Гребенюка, на основании прав и согласий, предоставленных Исполнителю на законных основаниях.

Голосовой Агент не является Михаилом Гребенюком, не осуществляет личное общение Михаила Гребенюка с Пользователем, не выражает личное мнение Михаила Гребенюка по каждому конкретному запросу Пользователя и не является способом оказания

Пользователю личных консультационных, образовательных, экспертных или иных услуг Михаилом Гребенюком.

Личный кабинет – Telegram-бот Исполнителя [@grebenuk_call_bot](#), через который Пользователь оформляет Подписку, оплачивает её, получает доступ к функциям Сервиса, Отчёты, иные документы и может отказаться от Подписки.

Подписка – предоставление Пользователю на условиях Договора возможности за плату (Стоимость подписки) в течение Периода действия подписки получать Услуги, предусмотренные пунктом 2.1 Оферты.

Услуги – услуги, указанные в пункте 2.1 Оферты, оказываемые Пользователю в рамках Подписки Исполнителем лично или с привлечением третьих лиц.

Период действия подписки (Период подписки) – период оказания Услуг в рамках одного оплаченного цикла, составляющий 30 (тридцать) календарных дней независимо от фактического количества дней в календарном месяце, и начинающийся с даты оплаты Подписки.

Стоимость подписки – размер вознаграждения Исполнителя за оказание Услуг в рамках одного Периода подписки, составляющий 10 000 (десять тысяч) российских рублей, если иное не указано в Личном кабинете на момент акцепта Оферты Пользователем.

Запись разговора – аудиозапись телефонного разговора Пользователя с Голосовым Агентом и её текстовая расшифровка (Транскрипт), формируемые автоматически в процессе оказания Услуг и предоставляемые Пользователю в Личном кабинете.

Отчёт – документ в формате PDF, формируемый Исполнителем автоматически по итогам разговора Пользователя с Голосовым Агентом, содержащий резюме разговора, ключевые выводы, рекомендации и прототип документа «Декларация».

Платёжный сервис – организация, обеспечивающая приём от Пользователя денежных средств в оплату Подписки и перечисление их Исполнителю. В рамках Оферты Платёжными сервисами являются: ООО «КЛАУДПЭЙМЕНТС» ([Платежный сервис CloudPayments](#)) – для платежей в российских рублях с банковских карт, выпущенных российскими банками; LAVA.TOP (Республика Кипр) – для платежей с банковских карт, выпущенных за пределами Российской Федерации.

Привязанная карта – банковская карта (электронное средство платежа), реквизиты которой Пользователь указал при оформлении первого платежа в оплату Подписки, в том числе для целей последующих автоматических списаний Стоимости подписки.

Пользователь – полностью дееспособное физическое лицо, осуществившее акцепт Оферты в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 Оферты.

Стороны – Исполнитель и Пользователь.

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Оферты путём совершения действий, указанных в пункте 3.3 Оферты. Акцепт Оферты означает заключение Договора.

Договор – договор возмездного оказания услуг по подписке между Пользователем и Исполнителем, заключаемый посредством акцепта Оферты, в соответствии с условиями, изложенными в Оферте, а также положениями статьи 429.4 Гражданского кодекса Российской Федерации (абонентский договор). Договор считается заключённым в письменной форме на основании положений пункта 3 статьи 434 и пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Политика конфиденциальности – документ «Политика конфиденциальности и обработки персональных данных», размещённый по адресу {{ОСНОВНОЙ_ДОМЕН}}/privacy-policy.

Согласия – документы, оформляемые в виде отдельных согласий Пользователя на обработку персональных данных, запись и обработку голосового разговора, трансграничную передачу персональных данных, автоматическое периодическое списание денежных средств, а также (опционально) на получение рекламных и информационных сообщений; размещены по адресу {{ОСНОВНОЙ_ДОМЕН}}/consents.

1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определённые в пункте 1.1. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием, определённым: в первую очередь – применимыми документами Исполнителя; во вторую очередь – законодательством Российской Федерации; в третью очередь – общепринятым в сети «Интернет» значением.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом Договора, заключённого на условиях Оферты, является предоставление Исполнителем Пользователю в рамках Подписки возможности за плату в течение Периода действия подписки получать следующие Услуги:

- предоставление технического доступа к Голосовому Агенту посредством телефонных звонков на федеральный номер Исполнителя в формате +7 (495) XXX-XX-XX;
- осуществление с Голосовым Агентом неограниченного количества телефонных разговоров в рамках Периода подписки, продолжительностью до 60 (шестидесяти) минут каждый;
- автоматическое формирование Записи разговора и её Транскрипта по каждому состоявшемуся разговору с Голосовым Агентом и предоставление их Пользователю в Личном кабинете;

- автоматическое формирование Отчёта (PDF-саммари) по итогам каждого состоявшегося разговора и предоставление его Пользователю в Личном кабинете;
- сохранение контекста между разговорами Пользователя с Голосовым Агентом в целях последовательного консультирования;
- предоставление технической поддержки Пользователя через службу поддержки Исполнителя.

2.2. Договор является абонентским договором в смысле статьи 429.4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Пользователь обязан вносить Стоимость подписки за каждый Период подписки независимо от того, обращался ли он за исполнением Услуг в течение этого Периода подписки.

2.3. Услуги по Договору носят информационный и информационно-консультационный характер. Услуги не являются индивидуальной инвестиционной, юридической, налоговой, аудиторской, медицинской или иной профессиональной консультацией. Все решения, принимаемые Пользователем по итогам взаимодействия с Голосовым Агентом, принимаются Пользователем самостоятельно и под его исключительную ответственность.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Текст Оферты, постоянно размещённый в Сервисе и по адресам, указанным в пункте 1.1 Оферты, содержит все существенные условия и является предложением Исполнителя заключить Договор с любым полностью дееспособным физическим лицом на изложенных в Оферте условиях. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.2. Обязательным условием оказания Исполнителем Услуг в рамках Подписки является принятие Пользователем условий Оферты, Политики конфиденциальности и предоставление Пользователем Согласий, предусмотренных Политикой конфиденциальности.

3.3. Порядок акцепта Оферты

3.3.1. Пользователь знакомится с условиями Оферты, Политики конфиденциальности, Согласий, а также с информацией об Исполнителе, об Услугах, доступных в рамках Подписки, Стоимости подписки и Периоде действия подписки, размещёнными в Сервисе и в Личном кабинете.

3.3.2. Пользователь проходит процедуру авторизации в Telegram-боте Исполнителя, предоставляет необходимые данные для оформления Подписки (фамилия, имя, номер мобильного телефона, адрес электронной почты) и привязывает номер мобильного телефона к Сервису.

3.3.3. Пользователь проходит процедуру привязки банковской карты (электронного средства платежа) к Личному кабинету через интерфейс соответствующего Платёжного

сервиса. Привязка осуществляется путём ввода полных реквизитов банковской карты непосредственно на стороне Платёжного сервиса; Исполнитель полного номера карты, CVV/CVC-кода и иных конфиденциальных платёжных реквизитов не получает и не хранит.

3.3.4. Для подтверждения действительности Привязанной карты Платёжным сервисом может быть осуществлено пробное списание (блокировка) суммы, не превышающей 99 (девяносто девять) рублей; указанная сумма в случае успешного прохождения транзакции возвращается Пользователю. Неуспешная попытка указанного списания означает невозможность привязки карты и оформления Подписки.

3.3.5. Пользователь предоставляет Согласия путём совершения действий, предусмотренных Политикой конфиденциальности и каждым из Согласий, в том числе путём проставления отметок в чек-боксах в Telegram-боте Исполнителя.

3.3.6. Пользователь совершает акцепт Оферты путём нажатия кнопки «Оплатить» (или иной аналогичной по функционалу кнопки, инициирующей операцию по оплате Стоимости подписки) в Личном кабинете и фактической оплаты Стоимости подписки. Совершение Пользователем указанных действий означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Оферты и считается надлежащим способом выражения воли Пользователя на заключение Договора в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.4. Период подписки и порядок продления

3.4.1. Период подписки равен 30 (тридцати) календарным дням, отсчитываемым с даты оплаты Стоимости подписки за соответствующий Период.

3.4.2. Подписка по умолчанию оформляется бессрочно, с автоматическим продлением каждые 30 (тридцать) календарных дней. Списание Стоимости подписки на следующий Период подписки производится Платёжным сервисом с Привязанной карты автоматически в последний день текущего Периода подписки или в первый день следующего Периода подписки.

3.4.3. Пользователь, принимая условия Оферты, даёт согласие на автоматическое периодическое списание Стоимости подписки с Привязанной карты на условиях, изложенных в отдельном Согласии на автоматическое периодическое списание денежных средств.

3.4.4. Пользователь вправе в любой момент отказаться от автоматического продления Подписки (далее – «Отказ от автопродления») одним из следующих способов:

- нажатием кнопки «Отменить подписку» (или иной аналогичной по функционалу кнопки) в Личном кабинете;
- направлением соответствующего заявления на адрес электронной почты Исполнителя: support@pozvonigrebenuku.ru;

- направлением соответствующего сообщения в службу поддержки Исполнителя в Telegram: [@grebenuk_help_bot](https://t.me/grebenuk_help_bot).

3.4.5. С момента получения Исполнителем уведомления об Отказе от автопродления Исполнитель прекращает использование Привязанной карты для списаний Стоимости подписки на новые Периоды подписки. Указанное соответствует требованиям статьи 16.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в редакции, действующей с 01.03.2026.

3.4.6. После Отказа от автопродления уже оплаченный Период подписки сохраняется за Пользователем до его истечения; Услуги в рамках оплаченного Периода подписки оказываются Пользователю в полном объёме. По истечении оплаченного Периода подписки доступ Пользователя к Сервису прекращается.

3.4.7. В случае отсутствия достаточной суммы денежных средств на Привязанной карте для продления Подписки Исполнитель приостанавливает оказание Услуг и блокирует доступ Пользователя к Сервису. Отсутствие достаточной суммы денежных средств на Привязанной карте в течение длительного периода времени Исполнитель вправе считать отказом Пользователя от продления Подписки с даты начала неоплаченного Периода подписки. Пользователь вправе возобновить Подписку путём оплаты Стоимости подписки.

3.5. Момент оказания Услуг

3.5.1. Доступ к Подписке считается предоставленным Пользователю на Период подписки в полном объёме с момента поступления Стоимости подписки на расчётный счёт Исполнителя при условии отражения факта оплаты в электронной системе учёта платежей.

3.5.2. Обязательства Исполнителя по предоставлению Пользователю доступа к Подписке считаются выполненными независимо от того, было ли затребовано Пользователем соответствующее исполнение от Исполнителя в течение Периода подписки, а также независимо от фактического количества и объёма оказанных Пользователю Услуг в рамках Периода подписки, что соответствует природе абонентского договора (статья 429.4 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, ГАРАНТИИ

4.1. Обязанности Исполнителя

4.1.1. Исполнитель обязуется оказывать Пользователю Услуги в соответствии с условиями Оферты надлежащего качества.

4.1.2. Исполнитель обязуется обеспечивать техническую возможность совершения Пользователем телефонных звонков Голосовому Агенту, технического функционирования Голосового Агента и формирования Записей разговора и Отчётов в течение всего Периода подписки.

4.1.3. Исполнитель обязуется обрабатывать персональные данные Пользователя в соответствии с Политикой конфиденциальности и предоставленными Пользователем Согласиями.

4.1.4. Исполнитель обязуется доводить до сведения Пользователя информацию, связанную с оказанием Услуг, в том числе об изменении условий Оферты, Стоимости подписки, перерывах в работе Сервиса (плановых и аварийных).

4.2. Гарантии Исполнителя

4.2.1. Исполнитель гарантирует Пользователю:

- техническую возможность совершения Пользователем телефонных звонков Голосовому Агенту в течение всего Периода подписки, за исключением перерывов в работе, вызванных профилактическими, ремонтными или техническими работами, обстоятельствами непреодолимой силы или действиями третьих лиц, находящимися вне контроля Исполнителя;
- доступ к Голосовому Агенту, формирование Записей разговора, Транскриптов и Отчётов по итогам состоявшихся разговоров;
- сохранение конфиденциальности сведений, сообщённых Пользователем Голосовому Агенту в ходе разговоров, в порядке, предусмотренном Политикой конфиденциальности и пунктом 9.5 Оферты.

4.2.2. Исполнитель не гарантирует Пользователю достижения каких-либо конкретных результатов в результате применения Пользователем рекомендаций, выводов или сведений, полученных от Голосового Агента, включая, но не ограничиваясь: рост выручки или прибыли бизнеса Пользователя, успех конкретных предпринимательских инициатив, выход из кризисных ситуаций, достижение поставленных Пользователем целей. Результаты применения Пользователем полученных от Голосового Агента сведений зависят от множества факторов, находящихся вне контроля Исполнителя, и являются исключительной зоной ответственности Пользователя.

4.2.3. Голосовой Агент представляет собой программное обеспечение, использующее технологии искусственного интеллекта. Исполнитель не гарантирует, что ответы Голосового Агента будут полностью соответствовать ожиданиям Пользователя в каждом конкретном случае. Ответы Голосового Агента носят информационный и информационно-консультационный характер и не являются профессиональной консультацией (инвестиционной, юридической, налоговой, аудиторской, медицинской или иной).

4.3. Обязанности Пользователя

4.3.1. Пользователь обязуется:

- предоставить Исполнителю достоверную и полную информацию, необходимую для оформления Подписки и оказания Услуг (фамилия, имя, номер мобильного телефона, адрес электронной почты);

- своевременно оплачивать Стоимость подписки в порядке, предусмотренном Офертой;
- соблюдать условия Оферты, Политики конфиденциальности и иных документов Исполнителя;
- использовать Сервис добросовестно, разумно и исключительно в законных целях;
- не совершать действий, способных нарушить работу Сервиса, причинить вред Исполнителю, другим Пользователям, третьим лицам или цифровой инфраструктуре, в том числе не предпринимать попыток несанкционированного доступа к Сервису, не использовать автоматизированные средства для взаимодействия с Голосовым Агентом, не предпринимать действий, направленных на обход технических мер защиты Сервиса;
- не передавать третьим лицам предоставленный Исполнителем номер для звонков Голосовому Агенту, не предоставлять третьим лицам доступ к своему Личному кабинету, не позволять третьим лицам совершать звонки Голосовому Агенту от имени Пользователя;
- не сообщать в ходе разговора с Голосовым Агентом специальные категории персональных данных, паспортные данные, полные банковские реквизиты, сведения, составляющие охраняемую законом тайну, а также персональные данные третьих лиц без наличия у Пользователя правовых оснований для передачи таких данных.

4.4. Права Исполнителя

4.4.1. Исполнитель имеет право:

- запрашивать у Пользователя дополнительные сведения, необходимые для оказания Услуг;
- в случае нарушения Пользователем обязательств по Оферте – приостановить или прекратить оказание Услуг и (или) расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Офертой;
- привлекать третьих лиц для оказания Услуг и обработки персональных данных Пользователя, в том числе технологических партнёров (операторов связи, поставщиков облачных, телекоммуникационных и AI-сервисов);
- в одностороннем порядке вносить изменения в Оферту, Политику конфиденциальности и иные документы в порядке, предусмотренном Офертой;
- в одностороннем порядке изменять Стоимость подписки с уведомлением Пользователя в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 Оферты;
- осуществлять автоматизированный контроль использования Сервиса в целях выявления нарушений Пользователем условий Оферты;

- отказать в заключении договора или расторгнуть его в одностороннем порядке, если деятельность Пользователя связана со следующими сферами: карты Таро и иные карточные предсказательные практики; гадание в любой форме; хиромантию; нумерологию; астрологию, гороскопы и натальные карты; эзотерическую диагностику личности; магические, энергетические и ритуальные практики; снятие порчи, сглаза, привороты, обряды и аналогичные услуги; медиумизм, спиритические практики, общение с духами; ясновидение, экстрасенсорику; предсказание будущего; иные практики, основанные на мистических, сверхъестественных, оккультных или предсказательных утверждениях; производство, реализация или продвижение табачной и никотинсодержащей продукции; производство, реализация или продвижение алкогольной продукции; оборот оружия, боеприпасов и специальных средств; иная деятельность, прямо запрещённая законодательством Российской Федерации или способная нанести ущерб деловой репутации Оператора или Михаила Гребенюка.

4.5. Права Пользователя

4.5.1. Пользователь имеет право:

- получать Услуги в соответствии с Офертой;
- направлять Исполнителю обращения, жалобы, претензии в порядке, предусмотренном Офертой;
- требовать предоставления информации о порядке обработки своих персональных данных в порядке, предусмотренном Политикой конфиденциальности;
- отказаться от автоматического продления Подписки в порядке, предусмотренном пунктом 3.4.4 Оферты;
- отказаться от Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6 Оферты, и потребовать возврата уплаченных денежных средств на условиях, изложенных в Оферте.

4.6. Заверения Пользователя

4.6.1. Пользователь подтверждает и заверяет Исполнителя, что:

- является полностью дееспособным физическим лицом;
- обладает необходимыми правами и полномочиями для заключения Договора;
- предоставленная Исполнителю информация является достоверной, полной и актуальной;
- Привязанная карта оформлена на его имя или Пользователь имеет правовые основания распоряжаться денежными средствами на ней;

- ознакомлен с природой и ограничениями Голосового Агента как программного сервиса, использующего технологии искусственного интеллекта, и с тем, что Голосовой Агент не является Михаилом Гребенюком как физическим лицом.

4.6.2. Пользователь принимает на себя все возможные риски, связанные с предоставлением Исполнителю недостоверной или неполной информации.

4.7. Лицензионные права на голос, имя и образ

4.7.1. Исполнитель использует голос, имя и образ Михаила Гребенюка в составе Сервиса (в том числе синтезированный клонированный голос Голосового Агента) **на основании соглашения с правообладателем голоса, имени и образа (включая надлежащие согласия и лицензии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации)**. Пользователь не приобретает каких-либо прав на голос, имя и образ Михаила Гребенюка, а также на иные результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя в связи с использованием Сервиса.

4.7.2. Пользователь не вправе записывать, копировать, распространять, публиковать в сети «Интернет», транслировать, использовать в коммерческих или иных целях Записи разговоров, Отчёты и иные материалы, полученные в рамках Сервиса, без предварительного письменного согласия Исполнителя, **за исключением использования таких материалов исключительно для собственного личного, закрытого некоммерческого прослушивания Пользователем без права публикации, распространения, трансляции или иного доведения до общего сведения третьих лиц в сети «Интернет» или иными способами.**

4.7.3. **Исполнитель вправе использовать материалы разговоров (Записи разговоров, Транскрипты) в обезличенном виде в целях контроля качества Сервиса, формирования агрегированной статистики, а также для разрешения возможных споров между Пользователем и Исполнителем. Использование материалов разговоров в обезличенном виде в целях улучшения качества работы и обучения моделей искусственного интеллекта (Голосового Агента) осуществляется исключительно на основании отдельного необязательного согласия Пользователя, предоставляемого в интерфейсе Telegram-бота или на Сайте.**

4.7.4. Пользователь понимает и соглашается, что использование в Сервисе имени, образа, голоса, речевой манеры, информационных материалов, методологических подходов и иных элементов, связанных с Михаилом Гребенюком, не означает личного участия Михаила Гребенюка в оказании Услуг Пользователю, личного рассмотрения им запросов Пользователя, проверки, согласования или утверждения им ответов Голосового Агента, Записей разговоров, Транскриптов, Отчётов и иных материалов, формируемых Сервисом.

4.7.5. Ответы, выводы, рекомендации, формулировки, Транскрипты и Отчёты формируются Сервисом автоматически с использованием программных и AI-технологий Исполнителя. Такие ответы, выводы, рекомендации, формулировки и Отчёты не являются личной позицией Михаила Гребенюка, его личной консультацией,

личным поручением, указанием, гарантией, заверением либо обещанием достижения Пользователем какого-либо результата.

4.7.6. Михаил Гребенюк не несёт перед Пользователем ответственности за техническую реализацию Сервиса, настройку, обучение, дообучение, функционирование Голосового Агента, обработку запросов Пользователя, а также за конкретные ответы, выводы, рекомендации, формулировки, Транскрипты и Отчёты, сформированные Сервисом. Все требования, обращения и претензии Пользователя, связанные с использованием Сервиса, оказанием Услуг, работой Голосового Агента, оплатой, возвратами и обработкой данных, предъявляются Исполнителю.

4.7.7. Пользователь не вправе распространять Записи разговоров, аудиофрагменты, Транскрипты, Отчёты, ответы Голосового Агента или иные материалы Сервиса таким образом, который может создать у третьих лиц впечатление, что соответствующие высказывания, рекомендации или выводы сделаны лично Михаилом Гребенюком, проверены им, одобрены им либо выражают его личную позицию по конкретной ситуации Пользователя.

5. СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость подписки составляет 10 000 (десять тысяч) российских рублей за один Период подписки (30 календарных дней), если иное не указано в Личном кабинете на момент акцепта Оферты Пользователем. Стоимость подписки включает в себя вознаграждение Исполнителя и все расходы, издержки Исполнителя, связанные с оказанием Услуг.

5.2. Стоимость подписки указана с учётом всех применимых налогов и обязательных платежей Российской Федерации.

5.3. Оплата Стоимости подписки производится Пользователем безналичным способом с Привязанной карты в порядке, предусмотренном пунктами 3.3 и 3.4 Оферты:

- Пользователями, использующими банковские карты, выпущенные банками Российской Федерации, – через Платёжный сервис CloudPayments;
- Пользователями, использующими банковские карты, выпущенные банками иных государств, – через Платёжный сервис LAVA.TOP.

5.4. Все расчёты по Договору производятся в российских рублях. В случае оплаты Подписки через Платёжный сервис LAVA.TOP в валюте, отличной от российского рубля, конвертация суммы платежа осуществляется по курсу, установленному соответствующим Платёжным сервисом на дату совершения операции.

5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять размер Стоимости подписки. О таком изменении Исполнитель уведомляет Пользователя, оформившего и оплатившего Подписку (с автоматическим продлением), **не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления изменений в силу** путём размещения информации о новом размере Стоимости подписки в Сервисе, в Личном кабинете и (или) направления

уведомления на адрес электронной почты Пользователя. При этом не подлежит изменению Стоимость уже оплаченного Пользователем Периода действия подписки на момент внесения соответствующих изменений. Если Пользователь не согласен с изменением Стоимости подписки, он вправе совершить Отказ от автопродления в порядке, предусмотренном пунктом 3.4.4 Оферты, до даты вступления изменений в силу.

5.6. После успешной оплаты Подписки Исполнитель направляет Пользователю кассовый чек в электронной форме на указанный Пользователем адрес электронной почты в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации».

5.7. Порядок автоматического списания Стоимости подписки

5.7.1. При оформлении Подписки с автоматическим продлением Пользователь даёт Исполнителю заранее данный акцепт (согласие на безакцептное списание) на осуществление регулярных платежей с Привязанной карты в размере Стоимости подписки, действующей на дату каждого очередного списания.

5.7.2. Первое списание Стоимости подписки производится в момент оформления Подписки. Каждое последующее списание производится автоматически по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты предыдущего успешного списания (далее – «Дата списания»).

5.7.3. Исполнитель не направляет Пользователю предварительное уведомление об успешном автоматическом списании Стоимости подписки. Пользователь вправе в любое время самостоятельно проверить историю платежей в мобильном приложении или интернет-банке банка-эмитента Привязанной карты.

5.8. Порядок действий при неуспешном списании

5.8.1. Если в Дату списания списание Стоимости подписки с Привязанной карты не было произведено по причинам, не зависящим от Исполнителя (недостаточность средств на счёте, технические ограничения банка-эмитента, истечение срока действия карты и иные), Исполнитель предпринимает повторные попытки списания в следующем порядке:

– Первая попытка – в Дату списания. При неуспехе Исполнитель направляет Пользователю уведомление о неуспешном списании с указанием необходимости обеспечить наличие достаточных средств на счёте Привязанной карты или привязать иную карту.

– Вторая попытка – через 24 (двадцать четыре) часа после первой попытки. При неуспехе Исполнитель повторно направляет Пользователю уведомление о неуспешном списании.

– Третья попытка – через 48 (сорок восемь) часов после первой попытки. При неуспехе Исполнитель направляет Пользователю итоговое уведомление о невозможности произвести оплату.

5.8.2. Уведомления, указанные в пункте 5.8.1 настоящей Оферты, направляются Пользователю одновременно по всем доступным каналам связи: в Telegram-боте Исполнителя, на адрес электронной почты Пользователя и по номеру мобильного телефона Пользователя (SMS-сообщение).

5.8.3. В период осуществления повторных попыток списания (до 72 часов с Даты списания) доступ Пользователя к Сервису сохраняется. Исполнитель не несёт ответственности за ненадлежащее качество или ограничение Услуг в указанный период, если это обусловлено техническими особенностями работы Сервиса.

5.9. Последствия неуспешного списания после трёх попыток

5.9.1. Если все три попытки списания, предусмотренные пунктом 5.8.1 настоящей Оферты, оказались неуспешными, Исполнитель направляет Пользователю уведомление о том, что оплата Подписки не произведена и доступ к Сервису будет прекращён.

5.9.2. С момента направления уведомления, указанного в пункте 5.9.1, доступ Пользователя к Сервису (Telegram-каналу и иным компонентам Сервиса) прекращается. Договор считается расторгнутым в связи с неоплатой Подписки по инициативе Пользователя.

5.9.3. Пользователь, доступ которого был прекращён в соответствии с пунктом 5.9.2, вправе в любое время оформить новую Подписку на общих условиях, действующих на дату повторного оформления.

5.10. Ответственность за актуальность реквизитов Привязанной карты

5.10.1. Пользователь обязан самостоятельно обеспечивать актуальность реквизитов Привязанной карты и наличие на ней достаточных средств для осуществления очередного списания.

5.10.2. Исполнитель не несёт ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание Услуг, а также за прекращение доступа к Сервису, если они вызваны неуспешным списанием по причинам, связанным с Привязанной картой Пользователя.

5.10.3. Пользователь вправе в любое время изменить Привязанную карту в личном кабинете или через службу поддержки Исполнителя. Смена Привязанной карты не влияет на Дату списания.

6. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Пользователь вправе в любой момент отказаться от Договора и потребовать возврата уплаченной им Стоимости подписки за текущий Период подписки в полном объёме (100%) независимо от количества и продолжительности состоявшихся

разговоров Пользователя с Голосовым Агентом, объёма полученных Пользователем Услуг, а также причин отказа Пользователя от Договора. Указанные условия возврата установлены Исполнителем добровольно и являются более благоприятными для Пользователя по сравнению с минимальными требованиями статьи 32 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».

6.2. Для возврата уплаченной Стоимости подписки Пользователь направляет Исполнителю заявление о возврате одним из следующих способов:

- через службу поддержки Исполнителя в Telegram: [@grebenuk_help_bot](#);
- на адрес электронной почты Исполнителя: support@pozvonigrebenuku.ru;
- по почтовому адресу Исполнителя: {{ПОЧТОВЫЙ_АДРЕС}}.

6.3. Заявление о возврате должно содержать данные, позволяющие идентифицировать Пользователя и его Подписку (фамилия, имя, номер мобильного телефона, идентификатор Telegram), а также реквизиты для возврата денежных средств. По умолчанию возврат производится на ту банковскую карту, с которой была произведена оплата Подписки.

6.4. Возврат денежных средств производится Исполнителем в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения заявления Пользователя о возврате. Фактическое поступление возвращённых денежных средств на счёт Пользователя зависит от условий обслуживания банковской карты и правил международных платёжных систем; срок зачисления денежных средств банком-эмитентом не входит в указанный в настоящем пункте срок возврата.

6.5. С момента получения Исполнителем заявления о возврате Договор считается расторгнутым по инициативе Пользователя, и доступ Пользователя к Сервису прекращается. Оплаченный Период подписки досрочно прекращается, при этом Пользователь не вправе требовать продолжения оказания Услуг после направления заявления о возврате.

6.6. Возврат денежных средств за Периоды подписки, предшествующие текущему Периоду, по которым услуги были оказаны и Период подписки истёк, не производится. Положения настоящего пункта применяются к Периодам подписки, оплаченным Пользователем по Договору на условиях автоматического продления.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Пользователем Оферты и действует до момента его расторжения в порядке, предусмотренном Офертой.

7.2. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон в любое время;

- по инициативе Пользователя путём совершения Отказа от автопродления (пункт 3.4.4 Оферты) и (или) направления Исполнителю заявления о возврате (раздел 6 Оферты);
- по инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных пунктом 7.3 Оферты;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и расторгнуть его в следующих случаях:

- нарушение Пользователем обязательств, предусмотренных пунктом 4.3 Оферты, в том числе передача Пользователем номера для звонков Голосовому Агенту третьим лицам, попытки несанкционированного доступа к Сервису, использование автоматизированных средств для взаимодействия с Голосовым Агентом;
- распространение Пользователем (любым способом, за плату или без таковой) Записей разговоров, Транскриптов, Отчётов и иных материалов, полученных в рамках Сервиса, третьим лицам в нарушение пункта 4.7.2 Оферты;
- нарушение Пользователем условий пункта 9.5 Оферты о конфиденциальности и режиме коммерческой тайны;
- предоставление Пользователем недостоверной или неполной информации при оформлении Подписки;
- недобросовестное использование Пользователем Сервиса, в том числе действия Пользователя, направленные на причинение вреда Исполнителю, другим Пользователям, репутации Исполнителя или Сервиса;
- без указания причин – путём направления Пользователю уведомления о расторжении на адрес электронной почты Пользователя или в Telegram-бот Исполнителя. В этом случае Исполнитель обязуется осуществить возврат уплаченных Пользователем денежных средств за неиспользованный остаток текущего Периода подписки, рассчитанный пропорционально количеству календарных дней, оставшихся до окончания Периода подписки.

7.4. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя по основаниям, указанным в первых пяти подпунктах пункта 7.3 Оферты, **Исполнитель вправе потребовать от Пользователя возмещения документально подтверждённых убытков, причинённых соответствующим нарушением, в части, не покрытой стоимостью фактически оказанных до момента расторжения услуг. Возврат неиспользованного остатка платы за текущий Период подписки производится за вычетом фактически понесённых Исполнителем расходов на оказание услуг до момента расторжения.**

7.5. С момента расторжения Договора доступ Пользователя к Сервису прекращается. Обработка персональных данных Пользователя после расторжения Договора

осуществляется Исполнителем в порядке, предусмотренном Политикой конфиденциальности.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором и (или) действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Исполнитель не несёт ответственности за:

- действия или бездействие Пользователя, в том числе за результаты применения Пользователем рекомендаций, выводов или сведений, полученных от Голосового Агента;
- действия или бездействие третьих лиц, не привлечённых Исполнителем для оказания Услуг (в том числе провайдеров связи, банков-эмитентов Привязанной карты, иных лиц);
- временные перерывы в работе Сервиса, вызванные профилактическими, ремонтными или техническими работами, обстоятельствами непреодолимой силы или действиями третьих лиц, находящимися вне контроля Исполнителя;
- качество связи и доступность телефонной связи в месте нахождения Пользователя в момент совершения звонка Голосовому Агенту;
- содержание сведений, сообщённых Пользователем Голосовому Агенту, и за обработку таких сведений в составе Записи разговора, Транскрипта и Отчёта;
- неблагоприятные последствия, наступившие для Пользователя в результате непредставления Исполнителю необходимой информации или представления неполной либо недостоверной информации.

8.3. Совокупный размер ответственности Исполнителя перед Пользователем по Договору ограничен размером уплаченной Пользователем Стоимости подписки за тот Период подписки, в котором возникло основание для ответственности Исполнителя. Указанное ограничение не применяется в случаях, когда такое ограничение запрещено императивными нормами законодательства Российской Федерации, в том числе Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

8.4. Пользователь обязуется не распространять любыми способами недостоверную информацию об Услугах Исполнителя, а также информацию, порочащую деловую репутацию Исполнителя, Михаила Гребенюка и иных лиц, привлечённых Исполнителем к оказанию Услуг. **За неисполнение настоящего пункта Пользователь несёт ответственность в виде возмещения документально подтверждённых убытков Исполнителя, причинённых таким нарушением.**

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (*force majeure*), возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в том числе, война,

восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, пожар, массовые сбои электроснабжения и сетей связи, действия и акты органов власти, принятые после заключения Договора и делающие невозможным исполнение обязательств, и иные непредвиденные и неподконтрольные Сторонам события.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор, его заключение и исполнение регулируются законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Договором или урегулированные не полностью, разрешаются в соответствии с материальным правом Российской Федерации.

9.2. Претензии Пользователя принимаются Исполнителем на адрес электронной почты Службы поддержки support@pozvonigrebenuku.ru, а в случае необходимости, по запросу Исполнителя, также в письменном виде по почтовому адресу Исполнителя, указанному в разделе 10 Оферты. Срок рассмотрения претензии Пользователя – до 10 (десяти) рабочих дней с даты её получения.

9.3. Если споры между Пользователем и Исполнителем в отношении Договора не разрешены путём переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в суде. Подсудность спора определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с учётом норм о подсудности по выбору Потребителя.

9.4. Если одно или более положений Договора будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность остальных положений Договора, которые остаются в силе.

9.5. Конфиденциальность

9.5.1. Вся информация, ставшая известной Сторонам в процессе исполнения Договора, признаётся Сторонами конфиденциальной, не подлежит разглашению и охраняется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5.2. Исполнитель обеспечивает конфиденциальность сведений, сообщённых Пользователем Голосовому Агенту в ходе разговоров, включая сведения о бизнесе Пользователя, его финансовых показателях, команде, проблематике и иной информации, в порядке, предусмотренном Политикой конфиденциальности и заключёнными с технологическими партнёрами договорами.

9.5.3. Пользователь обязуется соблюдать режим конфиденциальности в отношении сведений, полученных от Голосового Агента, в том числе содержания Отчётов и Записей разговоров, не распространять и не передавать такие сведения третьим лицам, не использовать в коммерческих целях, не предоставлять третьим лицам доступ к своему Личному кабинету и номеру для звонков Голосовому Агенту, не копировать материалы, полученные в рамках Сервиса, для распространения, и не разглашать их в социальных сетях, мессенджерах, средствах массовой информации.

9.6. Изменение Оферты

9.6.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Оферту, которые вступают в силу с момента размещения изменённого текста Оферты в Сервисе и по адресам, указанным в пункте 1.1 Оферты, если иной срок вступления изменений в силу не указан в изменённом тексте Оферты.

9.6.2. При существенном изменении условий Оферты, в том числе условий о Стоимости подписки, предмете Договора, порядке возврата денежных средств, Исполнитель уведомляет Пользователя о таких изменениях не позднее чем за 3 (три) календарных дня до вступления изменений в силу путём направления уведомления в Личный кабинет и (или) на адрес электронной почты Пользователя.

9.6.3. Если Пользователь не согласен с изменениями Оферты, он вправе совершить Отказ от автопродления в порядке, предусмотренном пунктом 3.4.4 Оферты, до даты вступления изменений в силу. Продолжение использования Пользователем Сервиса после вступления изменений в силу означает согласие Пользователя с новой редакцией Оферты.

9.7. Уведомления

9.7.1. Все уведомления, связанные с Договором, направляются Сторонами по следующим каналам связи:

- Исполнителем Пользователю – в Telegram-боте Исполнителя, на адрес электронной почты Пользователя, указанный при оформлении Подписки, по номеру мобильного телефона Пользователя (SMS, мессенджеры);
- Пользователем Исполнителю – на адрес электронной почты support@pozvonigrebenuku.ru, в службу поддержки в Telegram [@grebenuk_help_bot](https://t.me/grebenuk_help_bot), по почтовому адресу Исполнителя.

9.7.2. Уведомление считается полученным адресатом в день его направления, если адресат не докажет иное.

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗБОРЫ»

Сокращённое наименование: ООО «РАЗБОРЫ»

ОГРН: 1267700189195,

ИНН: 9727131651,

КПП: 772701001,

Юридический адрес: [адрес]

Почтовый адрес: {{ПОЧТОВЫЙ АДРЕС}}

Расчётный счёт: 40702810538720046923 в ПАО Сбербанк,

БИК: 044525225,

Корреспондентский счёт: 30101810400000000225

Электронная почта службы поддержки: support@pozvonigrebenuku.ru

Telegram службы поддержки: [@grebenuk_help_bot](https://t.me/grebenuk_help_bot)

Часы работы службы поддержки: с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. (московское время), ежедневно, за исключением праздничных и выходных дней.